

0000981-28.2018.8.26.0542
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBSON RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

Por sentença datada de 18 de outubro de 2022, a ação foi julgada procedente, para condenar ROBSON RIBEIRO à pena de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, regime aberto, e ao pagamento de 04 (quatro) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000981-28.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0000981-28.2018.8.26.0542
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBSON RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

Por sentença datada de 18 de outubro de 2022, a ação foi julgada procedente, para condenar ROBSON RIBEIRO à pena de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, regime aberto, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo por dia de condenação, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 25 de outubro de 2022 (fls. 296).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Decorreram mais de 03 (três) anos entre as datas do recebimento da denúncia (18/05/18 - fls. 111) e da publicação da sentença condenatória (19/10/22 - fls. 293). Assim, considerando a pena fixada no decisum, de rigor a extinção da punibilidade face o reconhecimento de prescrição de pretensão punitiva.

Conforme preconiza o artigo 61 do CPP, em qualquer fase do processo o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de R. R., nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

P.R.I.C.

Osasco, 30 de novembro de 2022.